



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/168/2023
מס' בקשה: 6/390/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

המבקש: בכר אלון חי
באמצעות ב"כ: עו"ד במברגר אברהם

נגד	המשיבים:
1. מורדוכייב יפית	
2. מורדוכייב אהרן	
באמצעות ב"כ: עו"ד דרדיק אירית	
3. לוי כפיר	(משיבים פורמאליים):
4. לוי הילה	
באמצעות ב"כ: עו"ד מלכית ברק	

החלטה

לפניי בקשה למתן צו מניעה זמני שהגיש הנתבע, המורה לתובעים ולמי מטעמם לחדול מביצוע עבודות בניה ברכוש המשותף בבית המשותף.

רקע והצדדים לבקשה

1. הצדדים הם בעלי דירות בבית המשותף ברחוב רבי יוסי בן קיסמא 32 באלעד, הידוע כחלקה 19 בגוש 5755 (להלן-"**הבית המשותף**"). הבית המשותף מורכב משלושה מבנים, בני שני אגפים כל אחד, ובסה"כ הוא מונה 42 יחידות דיור. לבית המשותף נרשם תקנון מוסכם.

2. המבקש הוא אחד מהבעלים של דירה הידועה כתת חלקה 26 בבית המשותף (להלן-"**המבקש**"). המשיבים 1-2 הם הבעלים של דירה הידועה כתת חלקה 27 בבית המשותף (להלן-"**המשיבים**"). המשיבים 3-4 (אשר הוכתרו על ידי המבקש כמשיבים פורמאליים), הם הבעלים של דירה הידועה כתת חלקה 23 בבית המשותף (להלן-



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/168/2023
מס' בקשה: 6/390/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"המשיבים 3-4". המבקש והמשיבים מתגוררים באגף מספר 2 במבנה מספר 2, שבו שש דירות.

3. בתאריך 2.3.2023, הגישו המשיבים תביעה נגד המבקש ונגד המשיבים 3-4, שהסעד העיקרי המבוקש שבה הוא כי יינתן צו עשה לפיו המשיבים רשאים להרחיב את דירתם על גבי הגג המשותף, בכפוף לקבלת היתר מהרשויות המוסמכות.

4. בכתב התביעה טענו המשיבים כי הבעלים של חמש מתוך שש דירות בבית המשותף מסכימים להרחבה, אך המבקש מסרב לכך, למרות הסכם שנחתם בין הצדדים בתאריך 15.12.2021 (להלן-"ההסכם"). בתביעה נטען כי משיש בידם את הרוב הדרוש לפי חוק המקרקעין התשכ"ט-1969, (להלן-"חוק המקרקעין"), על-אף התנגדות המבקש, יש ליתן את הסעד המבוקש.

5. כאמור ברישא, המבקש הגיש בקשה דחופה במעמד צד אחד אשר עניינה מתן צו מניעה זמני המורה למשיבים לחדול מביצוע עבודות בניה ברכוש המשותף בבית המשותף. במסגרת החלטתי קבעתי דיון בבקשה במעמד שני הצדדים והוריתי על הגשת תגובה.

6. בתאריך 20.07.2023 התקיים דיון במעמד הצדדים, במסגרתו נחקרו הצדדים על תצהיריהם, לאחריו סיכמו את טענותיהם בעל פה. אביא עתה בקצרה את עיקרי טענות הצדדים.

תמצית טענות המבקש:

7. בחודש יולי 2021 החלו המשיבים, בביצוע עבודת בנייה לשם בניית דירת קבע בגודל 100 מ"ר, בגג הבית המשותף, דבר המהווה הרחבת דירת המשיבים, כל זאת בניגוד לדיון, לרבות ללא היתר בנייה כדין. המשיבים קיבלו את הסכמתם של ארבעה מתוך שישה דיירים, וזאת בניגוד לדרישת חוק המקרקעין ורשויות התכנון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/168/2023
מס' בקשה: 6/390/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8. המשיבים פעלו בכל כוחם לבצע את עבודת הבנייה, לשם כך נעלו את גג הבניין, חסמו את הגישה לשאר הדיירים, שכרו פועלים והחלו לבנו תשתית של קבע לדירה.

9. ביצוע העבודות גרם לנזק רב למבקש. הבניה פגעה בחזותו החיצונית של הבניין, גרמה לנזילות, תקלות בחשמל ונזק לדירות. המשיבים לא קיבלו אישור מהנדס לפיה בניה כזו לא תהווה סכנה לצדדים ולא לצדדים שלישיים.

10. רק במהלך הדיון התברר כי העירייה הוציאה צו להפסקת עבודות הבניה אך המשיבים המשיכו לבצע עבודות. למבקש תמונה מתאריך 18.05.2023 שבה רואים פרטים שלא השתקפו בדו"ח השמאי שנערך לפני כן. לטענתו מדובר בהוכחה כי המשיבים ממשיכים בעבודות.

11. סעיף 75 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 (להלן-"חוק בתי המשפט") אינו מתייחס רק לסעדים זמנים עבור תובעים, אלא גם לנתבעים.

12. אין צורך בהגשת תביעה נפרדת לשם קבלת צו המניעה ומשכך אפשר לקבלו במסגרת ההליך שבו המבקש נתבע.

תמצית טענות המשיבים:

13. למבקש אין הוכחות של ממש בנוגע להמשך ביצוע העבודות, מה עוד מאז ניתן צו מהעירייה העבודות הופסקו.

14. אין הבדל בין התמונה שצילם המבקש לבין הנתונים העולים מדו"ח השמאי, ומשכך טענות המבקש בדבר ביצוע הבניה נסתרו.

15. הבקשה הוגשה בשיהוי, מאז צילום התמונה ועד הגשת הבקשה חלף קרוב לחודש, ולכן מדובר בהתנהגות חסרת תום לב.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/168/2023
מס' בקשה: 6/390/2023**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

16. על פי תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: "התקנות") מטרתו של צו המניעה הוא למנוע מצב שאם יתקבל סעד עיקרי שהתבקש, לא ניתן יהיה לאוכפו. היות שהנתבע לא עתר לקבל סעד עיקרי במסגרת התביעה הוא אינו זכאי לקבלת צו מניעה בתיק זה.

17. המבקש אינו עומד בתנאים הבסיסיים למתן סעד זמני, ומשכך יש לדחות את בקשתו.

דיון והכרעה

המסגרת הנורמטיבית – צו מניעה זמני

18. כפי שכבר כתבתי בעבר [ראו למשל (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 458/21 פנינה טאומן נ' שפרינצא קליין (נבו 19.09.2021); (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 80/22 ברמץ שאול דוד נ' חכימי ספת איריס (נבו 11.04.2022); (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 271/22 כהן ניסים נ' ברוכים אהרן יצחק (נבו 06.06.2022) (להלן "ההחלטה בעניין כהן ניסים")]. תכליתם של הסעדים הזמניים מוסברת בתקנה 94 לתקנות סדר הדין האזרחי לתקנות הקובעת כי "מטרת הסעד הזמני היא להבטיח זכות לכאורה במהלך ההליך המשפטי ואת קיומו התקין והיעיל של ההליך או את ביצועו הראוי של פסק הדין".

19. כך שאין מקום ליתן צו זמני (או צו ביניים אחר) אלא בצמוד לתובענה שהוא בא לשרת [ראו והשוו א. גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מה' 13 (2020) בעמוד 722; ע"א 3603/95 הממונה על ההגבלים העסקיים נ' דלק חברת הדלק, פ"ד מט(5), 423 עמ' 426-427; רע"א 5805/90 הנרי רוט נ' אינטרקונטיננטל קרדיט, פ"ד מה(3), 45 עמ' 48-49].

20. על המבקש סעד זמני לעמוד בשלושה תנאים מצטברים: **האחד**, קיומה של עילת תביעה - נדרש סיכוי כלשהו לכך שהתובע יצליח בתביעתו ושאינו מדובר בתביעת סרק; **השני**, שמאזן הנוחות נוטה לטובת המבקש, היינו שאם לא יינתן הסעד הזמני, ייגרם למבקש נזק גדול יותר מהנזק שייגרם למשיב או לצד שלישי, אם יינתן הסעד הזמני,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/168/2023
מס' בקשה: 6/390/2023**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

והשלישי שהבקשה הוגשה ביושר ובתום לב [רע"א 645/21 פלונית נ' פלונית, בפסקה 4 (נבו 21.2.2021); רע"א 3368/22 אראל אלקטרומכניקה בע"מ נ' רותם בטיחות בע"מ, בפסקה 14 (נבו 06.07.2022)].

21. בין שני התנאים הראשונים מתקיימת "מקבילית כוחות", וכך ככל שסיכויי המבקש לזכות בהליך העיקרי גבוהים יותר, כך ייטה בית המשפט להקל בדרישה שמאזן הנוחות ייטה בבירור לטובתו ולהפך [רע"א 5215/22 אופיר יהלום נ' רפאל כהן, בפסקה 16 (נבו 18.08.2022); אליהו יפרח נ' רשות מקרקעי ישראל, בפסקה 8 (נבו, 09.05.2021); אביב נ' סמדה' (נבו, 7.6.2020); אורי גורן 711 (מהדורה 13, 2020)].

22. יש להדגיש, כי על המבקש, בכל מקרה, לעמוד ברף מינימאלי בנוגע לכל אחד מן התנאים בנפרד, שאם לא כן, לא יינתן לו הסעד זמני [רע"א 2826/06 שלמה אליהו אחזקות בע"מ נ' ישעיהו לנדאו אחזקות (1993) בע"מ (נבו 20.4.2006)].

ניתן ליתן סעד זמני אף לבקשת הנתבע וגם בלי שהגיש תביעה

23. בענייננו, המבקש הוא אחד הנתבעים בהליך העיקרי, ולא הוגשה על ידו תביעה שכנגד או הליך עיקרי אחר. אלא שנקודת המוצא היא שלכל בית משפט הדין בעניין אזרחי נתונה סמכות להעניק לבעל דין סעד זמני "ככל שיראה לנכון בנסיבות שלפניו". מכוח סמכות רחבה זו, הוכרה זה מכבר בהלכה הפסוקה סמכות בית המשפט ליתן סעד זמני אף לבקשת הנתבע וגם בלי שהגיש תביעה נגדית. עם זאת הודגש כי המקרים שבהם יינתן סעד זמני לטובת נתבע הם יוצאי דופן, וזאת מהטעם שתכליתו העיקרית של הסעד הזמני היא "לתמוך בסעד הקבוע ולסייע במימושו". [ע"א 86/62 עולי טהרן נ' ועד בית הכנסת, פ"ד טז (3) 1772, 1769 (1962); ע"א 425/69 פוטרמילק נ' פלד, פ"ד כג (2) 385, 388-387 (1969); רע"א 3388/99 שלום נ' בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ פסקאות 2-3 (נבו 3.1.1999); רע"א 10029/07 היועץ המשפטי לממשלה נ' הקדש העדה הספרדית בעיה"ק צפת ומירון, פסקה 5 (נבו 14.5.2008) (להלן - "פסק הדין בעניין הקדש העדה הספרדית"); רע"א 578/18 חברת בתי המלון הערביים בע"מ נ' עזבון המנוח דרוויש, פסקה 7 (נבו 23.1.2018); רע"א 5488/20 יוסף אעמר נ' אברהמים דיאב, בפסקאות 12-13 (נבו 01.10.2020); רע"א 4776/22 אחמד עבד אלקאדר גאנם נ' איברהים מרעי גאנם (נבו 01.08.2022)].



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/168/2023
מס' בקשה: 6/390/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מן הכלל אל הפרט

המבקש אינו עומד באותם מקרים יוצאי דופן שבגינם יש הצדקה ליתן צו מניעה לבקשת נתבע.

24. אקדים ואומר כי על-אף שקיים פתח מסויים ליתן סעד זמני לבקשת נתבע, אלא שפתח זה, הוא פתח צר מאוד בבחינת קוף המחט, ולא כפיתחן של אולם.

25. אני סבור כי המקרים שבהם אפשר לתת צו מניעה לטובת נתבע, הם מקרים חריגים ויוצאי דופן, שבמסגרתם על הנתבע להסביר ולשכנע מדוע קיימת מניעה אובייקטיבית מצידו לנקוט הליך עצמאי של הגשת תביעה שכנגד או תביעה אחרת.

26. כך למשל בפסק הדין בעניין **הקדש העדה הספרדית לעיל**, במסגרתו המדינה שנתבעה בהליך שם ביקשה סעד זמני שיקבע הסדר ביניים לניהולו של אתר קבר הרשב"י, עד להסדרה כוללת של טענות-זכות מתחרות. אלא שבית המשפט העליון הדגיש שצו המניעה שניתן לטובת המדינה לאור חריגותו של המקרה תוך ציון שהמדינה אף נקטה בהליך עצמאי ונפרד הקשור להליך: **"המקרה שלפנינו הינו מקרה ייחודי ויוצא דופן... מאז הגשת תובענות ההקדש חלפו למעלה מעשר שנים וקשה להעריך מתי יסתיימו ההליכים. אין זה מתקבל על הדעת, כי עד למתן פסק דין ימשיך האתר - אותו פוקדים מספר כה גדול של מבקרים מדי שנה - להתנהל באופן בלתי ראוי... המקרה הנוכחי הינו כה חריג בנתוניו עד שבוודאי מצדיק הוא מתן סעד זמני לבקשתו של נתבע. לכך מתווספת העובדה, כי המדינה הגישה אף היא תובענה שעניינה זכויותיהם של בעלי הדין בקבר רשב"י"**.

27. בהחלטה בעניין בר"ע (מחוזי תל אביב-יפו) 201071/98 **בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ נ' אבנר שלום** (נבו 22.04.1999), מנה כב' השופט ארבל, שלושה תנאים מצטברים שבמסגרתם יוכל נתבע לקבל סעד זמני נגד תובע. התנאי האחד - "הסעד שמבקש הנתבע קשור קשר הדוק לעילת תביעתו של התובע ונובע ממנה". התנאי השני: "הסעד הזמני שיקבל הנתבע יוכל להיות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/168/2023
מס' בקשה: 6/390/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מאושר בסיומו של המשפט, במידה והנתבע יזכה במשפט. צו זמני שלא יוכל להפוך לסעד קבוע בסופו של המשפט – אין בית המשפט רשאי לתתו, שכן צו שכזה תלוי על בלימה". התנאי השלישי והעיקרי: "נתבע יוכל לקבל צו מניעה זמני נגד תובע אך ורק אם לא היתה בידו כל אפשרות להגיש תובענה במסגרה יכל לבקש את הסעד הזמני, לפני שיגרם לו נזק של ממש ובלתי הפיך".

28. בענייננו לא שוכנעתי כי יש מקום להעניק למבקש זמן זמני במסגרת ההליך דנן, שעה שהוא אינו עומד בתנאי המצטבר השלישי והעיקרי - לא היה דבר שמנע מהמבקש, להגיש תביעה שכנגד או לנקוט הליך עצמאי ביחס למקרקעין, ולתבוע במסגרת זו את מניעת הבניה שלטענתו מבצעים המשיבים בבית המשותף או לבקש במסגרתה את הסעד הזמני, לפני שיגרם לו נזק של ממש ובלתי הפיך. לכן שעה שהמבקש לא נקט הליך עצמאי, אף על פי שלא הייתה בידו כל מניעה לעשות כן, אין מקום ליתן סעד זמני, שמטרתו כאמור לשרת את ההליך העיקרי.

המבקש לא הוכיח כי המשיבים מבצעים עבודות בנייה מאז החל ההליך העיקרי

29. מבחינת למעלה מהצורך אני סבור כי יש לדחות את הבקשה גם מהטעם שהמבקש לא הוכיח את בקשתו ואת טענתו לפיה המשיבים "ממשיכים לאחרונה במאמצי הבנייה ביתר שאת, ואף מרחיבים את ההפרה שכבר החלו בה" (סעיף 3 לתצהיר המשיב).

30. בחקירתו הנגדית, לא ידע המבקש להסביר מתי בדיוק לטענתו ביצעו המשיבים **לאחרונה** פעולות בנייה. כמו כן, בחקירתו הנגדית אישר המבקש כי הבנייה המתוארת אירעה בתקופת החורף (עמ' 2 ש' 1-10 לפרוטוקול הדיון). עוד אישר המבקש בחקירתו כי כשעלה לגג הבית המשותף, לא ראה פועלים שמבצעים עבודות בנייה (עמ' 2 ש' 21-22 לפרוטוקול הדיון).

31. מנגד, טענת המשיבים לפיה הם לא מבצעים כל עבודה לא נסתרה (עמ' 3 ש' 15-11 לפרוטוקול הדיון). לפיכך, לא עמד המבקש בנטל הבסיסי המוטל עליו לשכנע כי מתבצעות עבודות בנייה שיש למנוע, ובצורך הקיים במתן צו המניעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/168/2023
מס' בקשה: 6/390/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הבקשה הוגשה בשיהוי רב

32. כידוע, הגשת בקשה לסעד זמני בשיהוי סותרת את הטענה בדבר הדחיפות וחיוניות מתן הסעד. [ראו למשל רע"א 8630/05 **ניר שיתופי אגודה ארצית להתיישבות עובדי נ' עיריית הוד השרון**, בפסקה 6 (נבו 10.04.2007)].

33. כאמור, בבקשתו הסתמך המבקש על תמונות שלטענתו צילם בחודש מאי. אלא שמלבד העובדה שאי אפשר ללמוד מתמונות אלו כי המשיבים מבצעים ביתר שאת בנייה בגג הבית המשותף, יש בתמונות אלו, ובמיוחד בתאריך שבו הן צולמו (18.5.2023) כדי להצביע על שיהוי משמעותי בהגשת הבקשה. שכן חלף זמן רב של שלושה שבועות מיום שלכאורה צולמו התמונות ועד למועד הגשת הבקשה על ידי המבקש.

34. שיהוי זה, הוא לטעמי פגיעה משמעותית בשיקולי הצדק והיושר, במובן זה, שהוא מעקר וחותר תחת מטרת הסעדים הזמניים שמקורם בדיני היושר המחייבים גם תום הלב וניקיון הכפיים בבחינת "**בְּתֵם לִבִּי וּבִנְקִין כְּפִי עֲשִׂיתִי זֹאת**" (בראשית כ, ה). לפיכך כאשר צד בא ומבקש סעד זמני, עליו לבקש את הסעד ללא שיהוי (ראו והשוו להחלטה בעניין **כהן ניסים** לעיל, בפסקה 61).

35. לכך יש להוסיף כי בחקירתו הנגדית, טען המבקש כי המשיבים כבר סיימו את עיקר הבנייה עוד לפני הגשת הבקשה, ובמילותיו "**אבל הוא כבר עשה וכבר בנה, הבניה נעשתה, נשאר רק הקוסמטיקה הכל מוכן כולל משקופים כולל הכל**". (עמ' 2 ש' 1-3 לפרוטוקול הדיון). משמדובר במעשה עשוי, אין מקום ליתן צו מניעה, שכן לא זו מטרתו של הצו המבוקש.

36. לפני סיום - לא נעלמה מעייני טענת המבקש ולפיה המשיבים הסתירו בתגובתם את העובדה שניתן נגדם צו הפסקת עבודה מהרשות המקומית, ופרט עובדתי זה התגלה רק במסגרת הדיון בסעד הזמני שבכותרת, בלי שיהיה בידי המשיבים הסבר לכך (עמ' 3 ש' 19-23 לפרוטוקול הדיון). אלא שנושא זה יילקח בחשבון במסגרת הוצאות הבקשה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/168/2023
מס' בקשה: 6/390/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סוף דבר

37. המבקש אינו עומד בתנאי הסף לקבלת סעד זמני ולכן דין הבקשה להידחות.

38. **אשר להוצאות הבקשה** - אומנם ברירת המחדל שבתקנה 53 לתקנות, היא פסיקת הוצאות, ללא קשר לתוצאות ההליך העיקרי "זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור". אולם בשים לב לכך שרק בדיון התגלה כי נגד המשיבים ניתן צו להפסקת עבודות מאת הרשות המקומית, מקובלת עלי טענת המבקש בסיכומיו ולפיה "לו היינו יודעים שיש הליך שבו ניתן צו הפסקת עבודה, היינו יכולים לחסוך את ההליך". לכן, לא ראיתי מקום לפסוק הוצאות לטובת המשיבים, ונכון יהיה שכל צד יישא בהוצאותיו בקשר עם הבקשה וכך אני מורה.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה היום, ח' אב תשפ"ג, 26 יולי 2023, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה